

# TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE B-LANCE

Última actualización: 22 de septiembre de 2026

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y utilización de **B-LANCE**, una plataforma digital de acompañamiento, orientación y apoyo inicial en salud mental que puede operar mediante WhatsApp, interfaces web, sistemas conversacionales, herramientas de evaluación y otras tecnologías digitales.

Para efectos de este documento, el servicio será denominado “**B-LANCE**”.

Al acceder o utilizar B-LANCE, la persona usuaria reconoce que ha tenido oportunidad de consultar estos Términos y acepta sujetarse a ellos en los términos establecidos a continuación.

La utilización de B-LANCE puede estar sujeta adicionalmente a un Aviso de Privacidad, mecanismos específicos de consentimiento, autorizaciones para personas menores de edad, consentimientos informados de investigación, protocolos de seguridad u otros documentos aplicables.

## 1. Naturaleza de B-LANCE

B-LANCE es una herramienta tecnológica diseñada para ofrecer apoyo inicial relacionado con bienestar emocional y salud mental.

Dependiendo de la versión, población y contexto de implementación, B-LANCE puede proporcionar:

- a) conversaciones de acompañamiento y orientación;
- b) información y psicoeducación;
- c) ejercicios breves de regulación emocional;
- d) estrategias iniciales basadas en metodologías psicológicas reconocidas;
- e) aplicación o apoyo en la aplicación de instrumentos de tamizaje;
- f) identificación de determinados indicadores de riesgo;
- g) orientación para solicitar atención profesional;

- h) referencia o escalamiento cuando una situación requiera intervención humana;
- i) contenidos preventivos y educativos; y
- j) otras funcionalidades expresamente descritas dentro del servicio.

B-LANCE podrá modificar, añadir o retirar funcionalidades conforme evolucione el proyecto, siempre dentro de las condiciones establecidas en estos Términos y la legislación aplicable.

## **2. B-LANCE no sustituye atención profesional**

**B-LANCE no sustituye la valoración, diagnóstico, tratamiento o seguimiento realizado por psicólogos, psiquiatras, médicos u otros profesionales de la salud.**

Salvo que una funcionalidad determinada cuente expresamente con las autorizaciones y condiciones necesarias para ello, B-LANCE no proporciona por sí mismo:

- a) diagnóstico definitivo de un trastorno mental;
- b) consulta psicológica o psiquiátrica;
- c) psicoterapia;
- d) prescripción de medicamentos;
- e) modificación de tratamientos farmacológicos;
- f) certificaciones o dictámenes médicos o psicológicos;
- g) hospitalización;
- h) vigilancia clínica permanente; ni
- i) servicios de emergencia.

La información proporcionada por B-LANCE tiene carácter de apoyo, orientación, prevención o tamizaje según la función utilizada.

## **3. Instrumentos de tamizaje**

B-LANCE puede utilizar instrumentos, cuestionarios o escalas destinados a identificar síntomas, factores de riesgo o posibles necesidades de atención.

Los resultados obtenidos mediante un instrumento de tamizaje **no equivalen por sí mismos a un diagnóstico clínico.**

Un resultado puede indicar que resulta recomendable realizar una evaluación por un profesional de la salud mental.

Cuando un instrumento utilizado cuente con instrucciones específicas de aplicación, interpretación o población objetivo, B-LANCE procurará respetar dichas condiciones.

## **4. Sistemas de inteligencia artificial**

B-LANCE puede utilizar inteligencia artificial para comprender mensajes, generar respuestas, organizar información, proporcionar contenidos, aplicar flujos conversacionales, identificar determinados patrones o apoyar procesos de clasificación.

Los sistemas de inteligencia artificial tienen limitaciones.

Las respuestas pueden ser incompletas, inexactas, ambiguas, desactualizadas o no resultar apropiadas para todas las circunstancias individuales.

Una respuesta que parezca coherente no necesariamente es correcta desde el punto de vista médico o psicológico.

Por ello, los resultados producidos por B-LANCE deberán interpretarse dentro de los límites de la función correspondiente.

## **5. No dependencia exclusiva de la inteligencia artificial**

La persona usuaria no deberá utilizar una respuesta de B-LANCE como único fundamento para tomar decisiones que puedan generar consecuencias graves para su salud, seguridad o integridad.

Cuando los síntomas sean persistentes, intensos, empeoren, interfieran de forma importante con la vida cotidiana o generen preocupación, deberá solicitarse valoración de un profesional.

B-LANCE podrá recomendar atención profesional cuando la información disponible sugiera que esta puede ser necesaria.

## **6. Situaciones de emergencia o crisis**

**B-LANCE no es un servicio de emergencias.**

Si una persona se encuentra en peligro inmediato, tiene intención de suicidarse, está realizando o planeando una autolesión, ha sufrido una sobredosis, se encuentra bajo

amenaza, está experimentando violencia o existe riesgo inmediato para ella o para otra persona, deberá buscar atención humana de emergencia.

En México podrá comunicarse al **911** o acudir directamente al servicio de urgencias disponible más cercano.

La persona no deberá esperar una respuesta de B-LANCE antes de solicitar ayuda ante una emergencia.

## **7. Detección de riesgo**

B-LANCE puede incorporar mecanismos destinados a reconocer expresiones, respuestas o patrones compatibles con situaciones de riesgo.

Estos sistemas tienen carácter complementario.

**B-LANCE no garantiza detectar todas las situaciones de crisis, autolesión, violencia o riesgo suicida.**

Una persona puede utilizar expresiones ambiguas, omitir información o encontrarse en una circunstancia que el sistema no identifique correctamente.

La ausencia de una alerta generada por B-LANCE no significa que una persona se encuentre necesariamente fuera de riesgo.

## **8. Protocolo de crisis**

Cuando B-LANCE identifique información compatible con una situación de riesgo significativo, el sistema podrá:

- a) interrumpir temporalmente el flujo conversacional ordinario;
- b) proporcionar instrucciones orientadas a buscar ayuda inmediata;
- c) recomendar contacto con servicios de emergencia;
- d) ofrecer información sobre recursos profesionales o comunitarios;
- e) solicitar información adicional estrictamente necesaria para evaluar la situación;
- f) activar mecanismos de escalamiento disponibles dentro del servicio; o
- g) ejecutar otros protocolos previamente definidos para dicha situación.

La existencia de estos mecanismos no convierte a B-LANCE en un servicio de emergencia ni implica vigilancia humana permanente.

## **9. Supervisión humana**

Determinadas interacciones podrán ser revisadas o escaladas a personal autorizado cuando la estructura del servicio, la seguridad de la persona, el funcionamiento técnico o el protocolo aplicable así lo permitan.

B-LANCE no garantiza que exista una persona revisando cada conversación en tiempo real.

Cuando exista supervisión humana, esta deberá realizarse conforme a los principios de confidencialidad, necesidad, minimización y control de acceso establecidos en el Aviso de Privacidad.

## **10. Población de B-LANCE**

B-LANCE puede estar dirigido principalmente a adolescentes y personas jóvenes dentro de los rangos de edad establecidos para cada programa, implementación o versión.

Cuando una versión se encuentre destinada específicamente a personas de **14 a 22 años**, las funciones, lenguaje, instrumentos y mecanismos de seguridad podrán adaptarse a dicha población.

La disponibilidad de B-LANCE para una edad determinada no elimina los requisitos legales adicionales correspondientes a las personas menores de edad.

## **11. Personas menores de edad**

Cuando una persona usuaria sea menor de edad, B-LANCE procurará aplicar medidas adicionales de protección acordes con su edad, desarrollo, privacidad y seguridad.

Cuando legalmente sea necesario, podrá requerirse autorización de quien ejerza patria potestad, tutela o representación legal.

B-LANCE también podrá implementar mecanismos de asentimiento para que la persona adolescente comprenda, en un lenguaje adecuado, el funcionamiento general del servicio y el tratamiento de su información.

La aceptación de estos Términos por una persona menor de edad no sustituye las autorizaciones legalmente requeridas.

En las decisiones relacionadas con personas menores de edad se procurará privilegiar su seguridad, privacidad, dignidad, desarrollo progresivo e interés superior.

## 12. Aceptación de los Términos

Antes de iniciar una interacción, B-LANCE pondrá a disposición de la persona usuaria estos Términos y Condiciones mediante un enlace, código QR, página de acceso, mensaje, interfaz u otro medio razonablemente accesible.

Cuando B-LANCE opere mediante WhatsApp u otra plataforma de mensajería, **el envío del primer mensaje, incluyendo expresiones como “Hola”, “Comenzar”, “Iniciar” o cualquier comunicación equivalente, constituirá aceptación de estos Términos cuando estos hayan sido puestos previamente a disposición de la persona usuaria.**

Cuando los Términos sean proporcionados mediante el primer mensaje automatizado, continuar voluntariamente la interacción después de recibir el aviso podrá constituir aceptación en los casos en que jurídicamente resulte válido.

B-LANCE podrá conservar evidencia electrónica de dicha aceptación.

## 13. Consentimientos adicionales

La aceptación de estos Términos no sustituye:

- a) el consentimiento requerido para el tratamiento de datos personales sensibles;
- b) la autorización que corresponda tratándose de determinadas personas menores de edad;
- c) un consentimiento informado para participar en una investigación;
- d) autorizaciones para determinadas transferencias de datos;
- e) consentimiento para comunicaciones comerciales; ni
- f) cualquier otra manifestación específica exigida por la legislación.

Cuando resulte necesario, B-LANCE solicitará estas autorizaciones mediante mecanismos separados.

## 14. Datos relacionados con salud mental

La utilización de determinadas funciones puede requerir que la persona proporcione información relacionada con su estado emocional o de salud mental.

Esta información puede incluir, dependiendo de la función utilizada:

síntomas emocionales, estado de ánimo, estrés, ansiedad, ánimo depresivo, experiencias relacionadas con autolesión, ideación suicida, consumo de sustancias, sueño, relaciones,

funcionamiento cotidiano, respuestas a instrumentos psicológicos y otros datos relacionados con bienestar o salud.

Esta información puede constituir **dato personal sensible** y deberá tratarse conforme al Aviso de Privacidad y la legislación aplicable.

## **15. Uso voluntario del servicio**

Salvo en los supuestos específicos previstos por la ley o por una institución que cuente con facultades suficientes para establecer determinadas condiciones, la utilización de B-LANCE será voluntaria.

Cuando B-LANCE sea implementado en una escuela, universidad, organización o institución, el acceso a la herramienta no deberá presentarse como una obligación cuando la naturaleza del programa sea voluntaria.

La negativa a participar en un programa de evaluación o investigación no deberá producir consecuencias indebidas para la persona.

## **16. Confidencialidad y sus límites**

B-LANCE procurará preservar la confidencialidad de la información conforme al Aviso de Privacidad y a las medidas de seguridad implementadas.

Sin embargo, la confidencialidad puede estar sujeta a límites establecidos por la legislación, incluyendo determinados supuestos de emergencia, protección de la persona, requerimientos de autoridades competentes o cualquier otro caso legalmente aplicable.

La utilización de WhatsApp u otra plataforma de terceros también implica el funcionamiento de infraestructura que no se encuentra totalmente bajo control de B-LANCE.

## **17. Información que proporciona la persona usuaria**

Para que B-LANCE pueda responder de manera adecuada, la persona deberá procurar proporcionar información cierta y suficiente.

No debe proporcionarse deliberadamente información falsa con el propósito de alterar evaluaciones, mecanismos de seguridad o sistemas de detección de riesgo.

B-LANCE no será responsable por consecuencias originadas exclusivamente por datos materialmente falsos, incompletos o deliberadamente engañosos introducidos por la persona usuaria, salvo cuando la legislación establezca otra responsabilidad.

## **18. Privacidad de otras personas**

La persona usuaria deberá evitar proporcionar nombres, teléfonos, domicilios, expedientes médicos, imágenes u otros datos personales pertenecientes a terceros cuando dicha información no sea necesaria para la interacción.

Cuando resulte necesario proporcionar información de otra persona, deberá existir autorización o fundamento jurídico suficiente para hacerlo.

## **19. WhatsApp y plataformas de terceros**

B-LANCE puede operar mediante WhatsApp u otras plataformas digitales.

Estas plataformas pertenecen a terceros y cuentan con sus propios términos, infraestructura y políticas de privacidad.

B-LANCE no controla integralmente:

- a) la disponibilidad de dichas plataformas;
- b) su infraestructura;
- c) cambios en sus condiciones;
- d) determinadas funciones de almacenamiento o transmisión; ni
- e) decisiones adoptadas directamente por dichos proveedores.

La utilización de B-LANCE mediante WhatsApp implica también la utilización de los servicios tecnológicos proporcionados por WhatsApp.

## **20. Seguridad del dispositivo**

La persona usuaria es responsable de adoptar medidas razonables para proteger el dispositivo mediante el cual accede a B-LANCE.

Cuando un dispositivo sea compartido, otras personas podrían acceder a las conversaciones o notificaciones almacenadas en él.

B-LANCE recomienda proteger el dispositivo mediante contraseña, código, biometría u otros mecanismos disponibles, especialmente cuando las conversaciones incluyan información sensible.

## **21. Uso permitido**

B-LANCE deberá utilizarse para fines compatibles con su propósito de orientación, acompañamiento, prevención, educación y apoyo en salud mental.

La persona podrá utilizar el servicio dentro de los alcances expresamente habilitados.

La utilización de B-LANCE no otorga derechos sobre su software, diseño, modelos, contenidos protegidos, bases de datos, metodologías o infraestructura.

## **22. Usos prohibidos**

Queda prohibido:

- a) utilizar B-LANCE para realizar actividades ilícitas;
- b) intentar vulnerar los sistemas de seguridad;
- c) interferir deliberadamente con su funcionamiento;
- d) introducir malware o código malicioso;
- e) realizar ataques automatizados;
- f) extraer masivamente información sin autorización;
- g) suplantar la identidad de otra persona;
- h) intentar acceder a conversaciones o cuentas ajenas;
- i) proporcionar datos de terceros sin autorización;
- j) intentar utilizar B-LANCE para acosar, amenazar, explotar o dañar a otras personas;
- k) manipular deliberadamente sistemas de evaluación o detección de riesgo;
- l) realizar ingeniería inversa no autorizada;
- m) comercializar o revender el servicio sin autorización; o
- n) presentar respuestas de B-LANCE como diagnósticos, dictámenes o certificaciones profesionales cuando no tengan dicha naturaleza.

## **23. Propiedad intelectual**

Los derechos sobre el software, interfaz, identidad visual, nombre, contenidos originales, flujos conversacionales, materiales, metodologías desarrolladas específicamente para el

servicio, bases de datos y demás elementos protegibles de B-LANCE pertenecen a sus respectivos titulares.

El uso del servicio proporciona únicamente una autorización limitada, personal, revocable, no exclusiva y no transferible.

No implica transferencia de propiedad intelectual a la persona usuaria.

## **24. Contenido generado por IA**

Las respuestas generadas específicamente durante una conversación podrán ser utilizadas por la persona para fines personales compatibles con estos Términos.

No se garantiza que una respuesta sea exclusiva o única.

Sistemas de inteligencia artificial pueden producir contenidos iguales o similares para distintas personas.

Los contenidos deberán revisarse antes de ser utilizados en ámbitos académicos, profesionales, médicos o públicos.

## **25. Disponibilidad del servicio**

B-LANCE procurará mantener el servicio disponible, pero no garantiza funcionamiento continuo, permanente o libre de errores.

El servicio puede verse temporalmente afectado por:

- a) mantenimiento;
- b) actualizaciones;
- c) errores técnicos;
- d) problemas de telecomunicaciones;
- e) fallos de WhatsApp u otros proveedores;
- f) incidentes de seguridad;
- g) interrupciones de infraestructura;
- h) acontecimientos de fuerza mayor; o
- i) otras circunstancias fuera de su control razonable.

La persona no deberá depender de la disponibilidad permanente de B-LANCE para manejar una emergencia o crisis.

## **26. Modificación del servicio**

B-LANCE podrá actualizar, sustituir, añadir, limitar o retirar funciones debido a razones técnicas, científicas, regulatorias, operativas, de seguridad o de mejora del producto.

Determinadas funciones experimentales o piloto podrán modificarse con mayor frecuencia.

Cuando un cambio afecte sustancialmente las condiciones de utilización o requiera un nuevo consentimiento, se solicitará la aceptación correspondiente cuando proceda.

## **27. Versiones piloto o experimentales**

Algunas implementaciones de B-LANCE pueden encontrarse en fase piloto, evaluación, investigación o validación.

Cuando este sea el caso, se informará expresamente a las personas participantes.

Una versión piloto puede presentar cambios frecuentes, funciones limitadas, periodos definidos de disponibilidad y mecanismos adicionales de supervisión.

La participación en una investigación deberá regularse adicionalmente mediante los procedimientos éticos y de consentimiento correspondientes.

## **28. Investigación**

El uso ordinario de B-LANCE **no constituye automáticamente consentimiento para participar en una investigación.**

Cuando información identificable o datos personales sensibles vayan a utilizarse en un protocolo que requiera consentimiento informado, este deberá solicitarse de manera separada.

La persona podrá decidir no participar en una investigación sin que ello implique necesariamente perder el acceso a funciones de B-LANCE que no dependan de dicha investigación.

La información adecuadamente anonimizada o agregada podrá utilizarse para análisis, evaluación y mejora cuando no permita razonablemente identificar a las personas y se cumplan los requisitos aplicables.

## **29. Suspensión del acceso**

B-LANCE podrá limitar o suspender una cuenta, número o interacción cuando existan indicios razonables de:

- a) fraude;
- b) suplantación;
- c) amenazas contra la seguridad tecnológica;
- d) uso ilegal;
- e) explotación del sistema;
- f) incumplimiento grave de estos Términos; o
- g) conductas que afecten materialmente el funcionamiento o seguridad de B-LANCE o de otras personas.

La suspensión de una cuenta no equivale automáticamente a la eliminación de los datos asociados.

## **30. Baja del servicio**

La persona podrá dejar de utilizar B-LANCE cuando lo desee.

La baja del servicio y la cancelación legal de los datos personales constituyen procesos diferentes.

El procedimiento para ejercer derechos sobre datos personales, solicitar cancelación o revocar un consentimiento se establecerá en el **Aviso de Privacidad de B-LANCE**.

Eliminar una conversación, bloquear el número de B-LANCE o dejar de utilizar WhatsApp no implica necesariamente la eliminación inmediata de los datos almacenados por el servicio.

## **31. Responsabilidad**

B-LANCE responderá conforme a las obligaciones establecidas por la legislación aplicable.

Nada en estos Términos deberá interpretarse como una renuncia a derechos que legalmente no puedan renunciarse.

En la máxima medida permitida por la legislación, B-LANCE no será responsable de consecuencias originadas exclusivamente por:

- a) utilizar el servicio para una finalidad distinta de aquella para la que fue diseñado;
- b) ignorar advertencias de emergencia o recomendaciones explícitas de valoración profesional;
- c) utilizar una respuesta de IA como diagnóstico definitivo;
- d) proporcionar información deliberadamente falsa o sustancialmente incompleta;
- e) pérdida de acceso causada por plataformas externas;
- f) acceso de terceros al dispositivo del usuario debido a falta de protección razonable;
- g) fallas de servicios externos fuera del control razonable de B-LANCE; o
- h) acontecimientos de fuerza mayor.

Estas disposiciones no limitarán responsabilidades que legalmente no puedan excluirse.

## **32. Protección especial en salud mental**

B-LANCE procurará evitar prácticas que puedan:

- a) generar dependencia deliberada de la herramienta;
- b) presentar a la IA como una persona o profesional humano;
- c) desalentar injustificadamente la búsqueda de atención profesional;
- d) utilizar estados de vulnerabilidad emocional para promover productos o servicios;
- e) manipular a la persona mediante información sobre su estado emocional; o
- f) utilizar información sensible para publicidad dirigida incompatible con las finalidades informadas.

B-LANCE deberá comunicar de manera razonablemente clara su naturaleza de sistema tecnológico.

## **33. Publicidad y explotación comercial de datos sensibles**

Los datos relacionados con salud mental no deberán utilizarse para publicidad dirigida o perfiles comerciales incompatibles con las finalidades informadas sin contar con un fundamento jurídico válido y los consentimientos que correspondan.

La utilización de B-LANCE no implica autorización general para comercializar datos personales o información de salud de las personas usuarias.

## **34. Estándares y buenas prácticas internacionales**

B-LANCE podrá utilizar como referencia estándares y marcos reconocidos en materia de seguridad, privacidad, riesgo e inteligencia artificial, incluyendo:

**ISO/IEC 27001:2022**, sobre gestión de seguridad de la información;

**ISO/IEC 27701:2025**, sobre gestión de privacidad;

**ISO/IEC 27018:2025**, relacionada con protección de información personal en servicios de nube pública;

**ISO/IEC 42001:2023**, sobre sistemas de gestión de inteligencia artificial; y

**ISO/IEC 23894:2023**, como referencia para la gestión de riesgos asociados con inteligencia artificial.

La referencia a estas normas no significa que B-LANCE se encuentre certificado conforme a ellas.

Solo podrá comunicarse una certificación cuando exista una certificación vigente y verificable.

## **35. Principios aplicables a la inteligencia artificial**

En el diseño y operación de B-LANCE podrán considerarse principios de:

- a) seguridad;
- b) protección de datos;
- c) supervisión humana;
- d) minimización de información;
- e) proporcionalidad;
- f) trazabilidad;
- g) gestión de riesgos;
- h) transparencia respecto de la naturaleza automatizada del servicio; e

i) protección especial de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Estos principios deberán implementarse de acuerdo con las características técnicas y finalidad específica del servicio.

## **36. Usuarios fuera de México**

B-LANCE tendrá como marco jurídico principal la legislación de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando el servicio sea ofrecido de manera dirigida en otra jurisdicción, podrán resultar aplicables disposiciones obligatorias adicionales.

La mera posibilidad técnica de acceder al servicio desde otro país no implica por sí misma que B-LANCE se encuentre establecido u ofrezca comercialmente sus servicios en dicho territorio.

Cuando una normativa extranjera resulte obligatoriamente aplicable, se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

## **37. Legislación aplicable**

Estos Términos se interpretarán principalmente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Según las características de la implementación, podrán resultar aplicables disposiciones relacionadas con:

- a) protección de datos personales;
- b) salud;
- c) salud mental;
- d) derechos de niñas, niños y adolescentes;
- e) protección al consumidor;
- f) comercio y contratación electrónica;
- g) propiedad intelectual; y
- h) demás disposiciones vigentes aplicables.

## **38. Modificaciones a estos Términos**

B-LANCE podrá modificar estos Términos debido a cambios normativos, tecnológicos, científicos, operativos o relacionados con el desarrollo del servicio.

La versión vigente indicará su fecha de última actualización.

Cuando una modificación sea sustancial, B-LANCE podrá comunicarla mediante WhatsApp, su sitio web, la interfaz correspondiente u otro medio razonablemente accesible.

Cuando una modificación requiera una nueva manifestación expresa de consentimiento, esta será solicitada mediante el mecanismo correspondiente.

## **39. Integridad de los Términos**

Estos Términos deberán interpretarse conjuntamente con:

- a) el Aviso de Privacidad de B-LANCE;
- b) los consentimientos aplicables;
- c) las condiciones particulares de cada implementación;
- d) los documentos de consentimiento informado en investigaciones, cuando correspondan;  
y
- e) los protocolos o información específica puesta a disposición de la persona usuaria.

La aceptación de estos Términos no amplía por sí misma las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad.

## **40. Contacto**

Las dudas relacionadas con los presentes Términos podrán enviarse al canal oficial de contacto que B-LANCE publique para dicho propósito.

Los procedimientos relacionados con acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación de consentimiento, limitación del tratamiento o eliminación de datos se establecerán específicamente en el **Aviso de Privacidad de B-LANCE**.

---

**Fecha de entrada en vigor:** 22 de septiembre de 2026